

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) – Entwurf

Hinweis: Dies ist eine Vorlage zur Orientierung, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung bitte von einem Anwalt oder Datenschutzbeauftragten prüfen lassen.

zwischen

[Name der Institution/des Kunden], [Anschrift]

– nachfolgend „Verantwortlicher“ oder „Auftraggeber“ –

und

Frank Stefan, Erlenweg 14, 77731 Willstätt

– nachfolgend „Auftragsverarbeiter“ oder „Auftragnehmer“ –

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags

Der Auftragsverarbeiter erbringt für den Verantwortlichen folgende Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von FreiKI:

- Erstinstallation und Konfiguration der FreiKI-Plattform auf der vom Verantwortlichen bereitgestellten oder beauftragten Server-Infrastruktur
- Weiterentwicklung, Anpassung und Wartung des Systems
- Gestaltung und Pflege von n8n-Automatisierungs-Workflows („Agenten“)
- Technischer Support bei Störungen

Der Verantwortliche bleibt **Betreiber** des Systems im Sinne der DSGVO. Eigene Hosting-Verträge (z. B. mit Hetzner, Centron o. ä.) schließt der Verantwortliche selbstständig und in eigener Verantwortung ab; dieser AVV deckt nicht das Verhältnis zum Hosting-Anbieter ab.

Die Laufzeit richtet sich nach dem zugrunde liegenden Dienstleistungsvertrag.

2. Art und Zweck der Verarbeitung

Der Auftragsverarbeiter erhält im Rahmen von Wartungs-, Support- und Entwicklungstätigkeiten **technischen Zugriff** auf das System (z. B. per SSH/Tailscale) und kann dabei grundsätzlich auch mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen, die in der vom Verantwortlichen betriebenen FreiKI-Instanz verarbeitet werden (z. B. Chatverläufe im Browser-Cache, hochgeladene Dokumente in Wissensbereichen, Nutzerkonten).

Eine systematische oder dauerhafte Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter ist **nicht** Gegenstand des Auftrags; der Zugriff erfolgt ausschließlich punktuell zu Wartungs- und Entwicklungszwecken.

3. Kategorien betroffener Personen

- Mitarbeitende des Verantwortlichen, die FreiKI nutzen
- ggf. Personen, deren Daten in hochgeladenen Dokumenten/Wissensbereichen enthalten sind

4. Kategorien personenbezogener Daten

- Zugangsdaten (Benutzername, E-Mail, Passwort-Hash)

- Inhalte von Chatanfragen (soweit nicht durch die im System angelegte Nicht-Speicherung ausgeschlossen)
- Dokumenteninhalte in Wissensbereichen, soweit vom Verantwortlichen dort personenbezogene Daten abgelegt werden

5. Pflichten des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich,

- personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der dokumentierten Weisungen des Verantwortlichen zu verarbeiten,
- die Vertraulichkeit zu wahren (Verpflichtung auf Vertraulichkeit gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. b DSGVO),
- geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (TOM, siehe Anlage) einzuhalten,
- den Verantwortlichen unverzüglich über Datenschutzverletzungen zu informieren, von denen er im Rahmen seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt,
- nach Beendigung der Leistungen sämtliche im Rahmen der Tätigkeit ggf. erlangten Kopien personenbezogener Daten zu löschen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht,
- dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der Pflichten nach Art. 28 DSGVO zur Verfügung zu stellen.

6. Unterauftragsverarbeiter

Der Einsatz weiterer Auftragsverarbeiter (Subunternehmer) bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verantwortlichen. Aktuell werden keine Subunternehmer eingesetzt.

7. Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)

Siehe gesonderte Anlage „TOM-Übersicht“ (Verschlüsselung der Verbindung via TLS, Zugriffsbeschränkung per VPN/Tailscale, Trennung von Secrets in `.env``-Dateien, rollenbasierte Zugriffsrechte in FreiKI).

8. Kontrollrechte des Verantwortlichen

Der Verantwortliche ist berechtigt, sich von der Einhaltung der vereinbarten Pflichten in geeigneter Form (z. B. Auskunft, Dokumentation) zu überzeugen.

9. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Ort, Datum: _____

Verantwortlicher: _____

Auftragsverarbeiter (Frank Stefan): _____